



Ursprung: Antrag, Die Fraktion DIE LINKE

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
-------	---------

18.03.2026	Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin
------------	---

12.05.2026	Bezirksamt
------------	------------

20.05.2026	Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin
------------	---

**Mitteilung zur Kenntnisnahme
Bezirksamt**

Drucks. Nr:1956/XXI

**Leerstehende Wohnungen im Luckeweg 31, 33, 35 und 37 (Marienfelde) wieder der
Vermietung zuführen**

Die BVV fasste auf ihrer Sitzung am 18.03.2026 folgenden Beschluss:

Die BVV ersucht das Bezirksamt den Leerstand der meisten Wohnungen in den Gebäuden zu beenden. Dazu möge das Bezirksamt Anordnungen entsprechend des Zweckentfremdungsgesetzes erlassen.

Der BVV ist bis Mai 2026 zu berichten.

Das Bezirksamt teilt hierzu mit der Bitte um Kenntnisnahme mit:

In den Gebäuden stehen seit mehreren Jahren etwa 18 Wohnungen leer (20 Wohnungen werden als Umsetzwohnungen genutzt und zehn sind vermietet). Die Eigentümerin, die BWV zu Köpenick eG., plant, die Gebäude abzureißen und auf dem Grundstück Neubauten zu errichten. Dementsprechend wurden entsprechende Abstimmungsgespräche mit dem Stadtentwicklungsamt geführt. Die Zweckentfremdungsstelle stand in regelmäßigen Kontakt mit dem Stadtentwicklungsamt und hat den Fortschritt beobachtet. Die Zweckentfremdungsstelle hat in dieser Zeit keine Maßnahmen gegen die Eigentümerin ergriffen. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte in der Vergangenheit im Rahmen eines Klageverfahrens zu einem anderen Objekt das Bezirksamt darauf hingewiesen, dass es die Behördeneinheit beachten müsse. Es erklärte dazu, dass das Bezirksamt als Ganzes, als eine Behörde, handelt. Es ist daher rechtlich problematisch, wenn die Behörde mit einer Verwaltungseinheit (Stadtentwicklungsamt) konstruktive Gespräche und Verhandlungen mit der Eigentümerin führt und eine andere Verwaltungseinheit (Zweckentfremdung) eingriffsbehördlich gegen die Eigentümerin vorgeht. Dies ist insbesondere dann problematisch, wenn es bei den Gesprächen mit dem Stadtentwicklungsamt um einen Abriss der Bestandsgebäude geht und die Zweckentfremdung die Wiederherstellung der Bestandsgebäude anordnet.

Die BWV zu Köpenick eG. hat nunmehr erklärt, derzeit zwei Bauprojekte zu verfolgen. Es sei ihr aus Gründen der Finanzierbarkeit nicht möglich, beide Projekte zeitgleich umzusetzen. Die BWV zu Köpenick eG. hat sich entschieden, das andere Projekt zuerst umzusetzen. Dies bedeutet, dass sich die Maßnahme im Luckeweg deutlich verzögern wird. Eine Zügigkeit ist nicht mehr gegeben. Die Zweckentfremdungsstelle wird daher Anordnungen nach § 4 des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes erlassen (nach der Gewährung rechtlichen Gehörs), um

Abstimmungsergebnis:

Kenntnis genommen:	abgelehnt:	überwiesen:
--------------------	------------	-------------

die BWV zu Köpenick eG. dazu zu bringen, entweder das Neubauprojekt zügig fortzusetzen oder die Bestandsgebäude einer Nutzung (ggf. auch Zwischennutzung) zuzuführen.

Es wird darum gebeten, die Drucksache 1956/XXI als erledigt anzusehen.

Berlin, den 12.05.2026

Oltmann, Jörn
Bezirksamt

Matthias Steuckardt